ARBITRAGEM DE ACORDO COM O REGULAMENTO DE ARBITRAGEM DA CÂMARA DE ARBITRAGEM DO ATLÂNTICO

ARBITRAGEM CAA Nº 18/2024

GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.

REQUERENTE

– VS. –

SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ

REQUERIDO

ORDEM PROCESSUAL 01

14 DE OUTUBRO DE 20226

PERANTE O TRIBUNAL ARBITRAL

OTÁVIO BITTENCOURT SALES

RICARDO NOGUEIRA FURTADO

HELENA VASCONCELLOS PRADO (PRESIDENTE)

Rito procedimental e cronograma da Arbitragem CAA nº 18/2024

Requerente: Garças Ambiental Saneamento S.A.

Requerida: SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá

Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014

Costa do Jacarandá (JA), 14 de outubro de 2026.

O Tribunal Arbitral, composto por Helena Vasconcellos Prado, presidente, Otávio Bittencourt Sales e Ricardo Nogueira Furtado, coárbitros, estabelece nesta Ordem Processual o rito, as regras de comunicação e apresentação das peças, o calendário e a organização das audiências, inclusive a inquirição conjunta de peritos e assistentes técnicos. As determinações preservam o contraditório, a igualdade entre as partes e a sequência do procedimento expedito, sem antecipar o julgamento das teses ou o deferimento da perícia.

Abreviações e definições

Abreviação ou termo	Definição
CAA	Câmara de Arbitragem do Atlântico, instituição administradora da arbitragem.
OP	Esta Ordem Processual nº 1, relativa à Arbitragem CAA nº 18/2024.
Requerente	Garças Ambiental Saneamento S.A., concessionária do Contrato nº 037/2014.
Requerida ou SANEJA	Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá, contratante do Contrato nº 037/2014.
Tribunal	Tribunal Arbitral composto pelos três árbitros identificados nesta OP.
Secretaria-Geral	Órgão da CAA responsável pela administração do procedimento e pela certificação dos atos.
Coordenação	Coordenação do curso, destinatária das peças e responsável pelas atividades didáticas.
Regulamento	Regulamento de Arbitragem da CAA de 2021.
Convenção expedita	Convenção de Procedimento Expedito de 09/06/2026 e seu calendário.
Termo de Arbitragem	Instrumento que fixa a missão do Tribunal e consolida os pedidos e os pontos controvertidos.
Ata de missão pericial	Instrumento que organiza a execução da prova técnica, no escopo aprovado pelo Tribunal.
IEDA	Instituto de Engenharia Diagnóstica do Atlântico, disponível para a perícia de engenharia, se nomeado.
NEI-UJA	Núcleo de Estudos em Infraestrutura da Universidade do Jacarandá, assistente técnico da Requerida.
Equipe pericial ou perícia	Responsáveis nomeados pelo Tribunal, se deferida a perícia, distintos dos assistentes das partes.

Abreviação ou termo	Definição
Hot tubbing	Inquirição conjunta de peritos e assistentes técnicos, organizada por temas e conduzida pelo Tribunal.
Reserva operacional	Tempo para intervenções do Tribunal, esclarecimentos, transições e registros, além dos blocos previamente distribuídos.

Identificação e qualificação das partes

Requerente: GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 20.771.938/0001-63, com sede em Porto das Garças (JA), concessionária e signatária do Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014.

Requerida: SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 28.410.662/0001-05, contratante e signatária do Contrato de Concessão Administrativa nº 037/2014.

Endereços e canais de comunicação das partes

Requerente — endereço profissional dos patronos: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, São Paulo (SP). Correio eletrônico: arbitragem@landimfontes.com.br. Escritório: Landim, Fontes & Associados Advogados.

Requerida — endereço profissional dos patronos: Rua dos Andradas, nº 720, 8º andar, Costa do Jacarandá (JA). Correio eletrônico: contencioso@assumpcaosampaio.adv.br. Escritório: Assumpção, Sampaio Advogados.

Os endereços acima são os dos escritórios que representam as partes. Até a abertura da Audiência 1, cada parte deverá confirmar seu endereço de sede completo e seus canais de comunicação, mantendo-os atualizados perante a Secretaria-Geral.

Patronos e assistentes técnicos habilitados a falar

Cada parte atuará nas audiências por intermédio de **dois patronos e dois assistentes técnicos**. Ficam identificados os seguintes patronos e entidades de assistência técnica:

Requerente — patronos: Rodrigo Paes Landim, OAB/SP 214.887, e Mariana Cordeiro Fontes, OAB/SP 301.442, de Landim, Fontes & Associados Advogados. Assistência técnica: Atlas Avaliações Econômicas Ltda., que atuará por dois profissionais nominalmente indicados pela Requerente.

Requerida — patronos: Eduardo Assumpção Leite, OAB/JA 8.114, e Beatriz Muniz Sampaio, OAB/JA 11.902, de Assumpção, Sampaio Advogados. Assistência técnica: NEI-UJA — Núcleo de Estudos em Infraestrutura da Universidade do Jacarandá, que atuará por dois profissionais nominalmente indicados pela Requerida.

Até a abertura da Audiência 1, **cada parte deverá informar à Secretaria-Geral os nomes, as qualificações profissionais, as especialidades e os contatos de seus dois assistentes técnicos e confirmará seus dois patronos.** Eventuais substituições serão previamente comunicadas ao Tribunal e à Secretaria-Geral, observadas as regras de representação e de regularização de poderes desta OP.

Em nome das partes, somente os dois patronos e os dois assistentes técnicos habilitados de cada lado terão a palavra nas audiências, mediante concessão pelo Tribunal e no âmbito das atribuições previstas nesta OP. Os tempos pertencem à respectiva parte ou função, e não a cada profissional individualmente. Na Audiência 4, os 25 minutos de assistência técnica serão compartilhados pelos dois assistentes da parte, e os 10 minutos dos patronos serão compartilhados pelos seus dois advogados.

Secretária-Geral da CAA

Fica registrada a atuação de Andressa Ka Yan Ng como Secretária-Geral da CAA neste procedimento, em substituição a Renata Campos Iglesias, em razão do afastamento temporário desta para coordenar projeto institucional de atualização dos procedimentos administrativos da Câmara. A substituição assegura a continuidade do acompanhamento do calendário expedito e da certificação dos atos, preservados os atos anteriormente praticados.

Premissas e regras gerais

A arbitragem decorre da cláusula compromissória do Contrato nº 037/2014. A escolha da CAA pela Requerente foi expressamente aceita pela Requerida, e o credenciamento foi certificado. Aplicam-se o Regulamento de Arbitragem da CAA de 2021, a Convenção de Procedimento Expedito de 09/06/2026 e seu calendário, bem como o direito brasileiro. A sede é Costa do Jacarandá (JA), o idioma é português e o julgamento será de direito, vedada a equidade.

Constam dos autos o requerimento de 02/12/2024, a notificação da Requerida em 06/12/2024, a resposta de 10/03/2025 após prorrogações certificadas, a constituição do Tribunal em 17/03/2026 e a convenção de 09/06/2026. A instituição da arbitragem ocorreu em 17/03/2026, data do último aceite. As declarações de independência foram apresentadas sem impugnações, permanecendo o dever de revelação de fatos supervenientes.

A CAA, por sua Secretaria-Geral, administra o procedimento e certifica seus atos. Ao Tribunal competem a condução, as decisões, a organização da prova e o julgamento.

Cada peça será encaminhada, no mesmo ato, ao Tribunal e à parte adversa, com cópia à Secretaria-Geral (andressa.ng@fipe.org.br) e à Coordenação (cepp@fipe.org.br), pelos endereços eletrônicos cadastrados, até as 23h59min, horário oficial de Brasília, da data estabelecida no cronograma oficial.

Até esse mesmo prazo, os documentos e os respectivos arquivos editáveis, quando cabíveis, deverão ser inseridos na pasta compartilhada do Drive destinada à Arbitragem CAA nº 18/2024, conforme as orientações de acesso e organização disponibilizadas, para sua formalização e juntada aos autos. O envio por correio eletrônico não dispensa o upload, nem o upload substitui o envio aos destinatários indicados.

O remetente deverá conservar os comprovantes de envio da mensagem eletrônica e de realização do upload, bem como, quando disponível, o comprovante de recebimento da documentação.

Para fins de tempestividade, deverão ocorrer, até o prazo estabelecido, tanto o efetivo recebimento da mensagem eletrônica pelos destinatários indicados no primeiro parágrafo quanto a conclusão do upload dos respectivos arquivos na pasta compartilhada do Drive, observado o horário oficial de Brasília. Eventual atraso será certificado e submetido ao Tribunal para definição dos encaminhamentos.

Quando o Tribunal determinar a apresentação de um documento, a parte que o possui deverá encaminhá-lo à parte que o solicitou e ao Tribunal, com cópia à Secretaria-Geral. Caso seja necessário à análise técnica, o documento também será disponibilizado à equipe pericial. Toda comunicação das partes com o Tribunal ou com a equipe pericial sobre o mérito da controvérsia deverá ser compartilhada com a parte adversa, assegurando-lhe oportunidade de manifestação. As datas convencionais são fixas e não se prorrogam por ausência de expediente, inclusive 02/11/2026. O protocolo eletrônico é ininterrupto. Todos os horários desta Ordem seguem o horário de Brasília. Para os demais prazos, aplica-se o art. 38: dias corridos, exclusão do dia inicial, inclusão do vencimento e prorrogação para o primeiro dia útil seguinte quando não houver expediente. Não há suspensão automática; alterações exigem ato expresso compatível com a convenção e, quanto ao prazo da sentença, o acordo aplicável.

O procedimento observará a publicidade e a proteção do sigilo legal. A parte deverá identificar e justificar os trechos protegidos, apresentando versão pública quando pertinente, sem restringir indevidamente o acesso da contraparte à prova.

A decisão sobre teses e prova será proferida na segunda audiência, após circulação de minuta e contraditório, conforme a convenção específica, preservada a ordem do art. 30, § 2º. O Termo de Arbitragem fixa a missão do Tribunal; a ata de missão pericial organiza a execução técnica sob o escopo definido e aprovado pelo Tribunal. Esta Ordem não substitui nenhum desses instrumentos.

1 Ordem inaugural e apresentação das peças

1.1. Esta Ordem será comunicada em 14/10/2026 até as 23h59min. As peças identificarão a arbitragem, a parte, a fase e os subscritores; terão páginas numeradas, pedidos destacados e índice de anexos; e serão apresentadas em PDF pesquisável, mantendo-se as referências documentais existentes. Memórias de cálculo indicarão fórmulas, premissas e fontes e acompanharão planilhas editáveis, quando utilizadas. Os arquivos deverão identificar a

Arbitragem CAA nº 18/2024, o emissor e a natureza da peça. Os documentos deverão conter a identificação do emissor no cabeçalho e a data de sua emissão.

1.2. As memórias de cálculo serão elaboradas pelas partes, com indicação das fórmulas, premissas e fontes necessárias à verificação dos valores apresentados. A representação observará o art. 10, inclusive os poderes especiais para formular pedidos, desistir, renunciar e transigir. Insuficiência de poderes será submetida à regularização e ratificação no prazo fixado pelo Tribunal. Haverá uma rodada escrita por parte em cada fase, com réplica e tréplica substituídas pelo contraditório oral, ressalvadas as providências necessárias à sua efetividade.

1.3. As audiências serão registradas em ata, com os pedidos, decisões e encaminhamentos, e serão gravadas e transcritas. A Secretaria-Geral providenciará a disponibilização das gravações e transcrições a ambas as partes, pelos canais cadastrados antes da audiência seguinte, como também, certificará as comunicações, observada a proteção do sigilo legal prevista nesta OP.

2 Documentação de instrução e pedidos

2.1. Até 19/10/2026, às 23h59, as partes apresentarão suas peças de instrução e pedidos, em protocolo simultâneo e sem acesso prévio à peça da parte adversa. Cada peça deverá conter a exposição dos fatos, os fundamentos jurídicos e as teses, os pedidos com seus respectivos valores individualizados, a memória de cálculo, os documentos de suporte e os requerimentos de produção de prova. Na mesma oportunidade, a Requerida apresentará integralmente sua defesa e, se houver, seus pedidos próprios ou pretensões compensatórias, devidamente especificados e quantificados.

2.2. Os documentos e cálculos serão relacionados ao evento e à pretensão que se destinam a demonstrar. A mera referência a documento no rol do requerimento ou da resposta não comprova sua disponibilidade ou exame. A memória deverá explicitar períodos, data-base, unidades, método e eventual sobreposição entre efeitos alegados.

3 Audiência 1 e Termo de Arbitragem

3.1. Em 20/10/2026, das 19h às 22h20, com distribuição dos atos conforme o Anexo I, será realizada a audiência de instrução e pedidos. O Tribunal disporá de 15 minutos para a abertura e a apresentação do rito e do cronograma.

Na sequência, cada parte terá 35 minutos para apresentar seus pleitos e teses, por meio de seus patronos e assistentes técnicos. A apresentação será iniciada pela Requerente, seguindo-se a Requerida, que exporá sua defesa e os eventuais pedidos próprios.

Após as apresentações, cada parte disporá de 15 minutos para réplica oral à exposição adversa, iniciando-se pela Requerente, inclusive para responder aos eventuais pedidos próprios da Requerida.

Os tempos de apresentação e réplica serão compartilhados entre os patronos e os assistentes técnicos da respectiva parte, sem contagem individual por participante. Os assistentes técnicos também poderão prestar esclarecimentos mediante solicitação do Tribunal, dentro do tempo reservado à parte que representam.

Concluídas as manifestações, o Tribunal disporá de 20 minutos para a consolidação dos pedidos e os pontos controvertidos para a lavratura do Termo de Arbitragem.

3.2. À vista do requerimento, da resposta e da documentação de 19/10, o Tribunal lavrará o Termo de Arbitragem, contendo partes e árbitros; sede, idioma, regras e direito aplicáveis; pedidos, valores por pedido e valor em disputa; pontos controvertidos e os que possam exigir prova técnica; decisão sobre bifurcação, quando requerida; calendário e rodadas escritas; e custas, comunicações e publicidade. O Termo reproduzirá a convenção expedita e será assinado pelos árbitros e partes, sem que recusa injustificada impeça o prosseguimento.

3.3. Pedido novo após o Termo dependerá de acordo das partes ou autorização do Tribunal, assegurado o contraditório. Os pontos controvertidos poderão ser ajustados por ordem fundamentada, nos termos do art. 16. Não se presume pedido próprio já liquidado a partir da reserva feita pela Requerida na resposta inicial.

4 Minuta de decisão sobre as teses e a prova

4.1. Em 23/10/2026, o Tribunal circulará minuta de decisão sobre as teses e sobre a prova técnica, com a fundamentação preliminar e os encaminhamentos decisórios propostos. A minuta identificará as questões passíveis de decisão nessa fase, as matérias dependentes de instrução ou reservadas à sentença e a proposta de organização da prova, inclusive seu modelo e escopo. O conteúdo da minuta será submetido à manifestação das partes na Audiência 2. Após ouvi-las, o Tribunal decidirá sobre a necessidade e o deferimento da perícia de engenharia e/ou econômico-financeira e fixará seu escopo. Deferida a prova, a equipe pericial apresentará, na mesma audiência, sua proposta de ata de missão, preparada com base na minuta e ajustada à decisão proferida. As partes poderão se manifestar sobre a proposta, cabendo ao Tribunal aprovar a missão pericial e estabelecer os encaminhamentos para sua execução.

5 Audiência 2 e organização da prova

5.1. Em 27/10/2026, das 19h às 22h20, com distribuição dos atos conforme o Anexo I, será realizada a audiência de organização da prova, observada a seguinte sequência:

a) Tribunal — 20 minutos para apresentar a minuta de decisão sobre as teses e a prova técnica, incluindo seu entendimento preliminar sobre a necessidade de perícia de engenharia, de perícia econômico-financeira ou de ambas;

b) Requerente e Requerida — 20 minutos por parte para manifestação sobre a minuta, nessa ordem, com tempo compartilhado entre seus patronos e assistentes técnicos;

c) Tribunal —30 minutos para deliberar e apresentar decisão fundamentada, considerando as manifestações das partes sobre a minuta. O Tribunal indicará as teses decididas nessa fase e as questões que dependerão da instrução e serão apreciadas na sentença. Também decidirá sobre a necessidade de perícia de engenharia e/ou econômico-financeira e, caso a defira, nomeará os responsáveis e definirá os pontos a serem examinados. Essa decisão orientará a proposta de ata de missão a ser apresentada pela equipe pericial na sequência.

d) Equipe pericial — 20 minutos para apresentar, se deferida a perícia, sua proposta de ata de missão, compatível com a decisão do Tribunal;

e) Requerente e Requerida — 10 minutos por parte para manifestação sobre a proposta de ata de missão, nessa ordem, com tempo compartilhado entre seus patronos e assistentes técnicos;

f) Tribunal — 15 minutos para aprovar ou ajustar a missão pericial e estabelecer os encaminhamentos para a produção da prova;

5.2. Conforme as especialidades consideradas necessárias, o Tribunal poderá nomear o IEDA — Instituto de Engenharia Diagnóstica do Atlântico, representado por André Villaça Moreira, para a perícia de engenharia, e/ou Braga & Simões Perícias Contábeis e Econômicas SS, representada por Sílvio Braga Filho, para a perícia econômico-financeira. Caso sejam necessárias ambas as especialidades, os responsáveis serão nomeados conjuntamente e integrarão uma única equipe pericial, com apresentação de laudo consolidado e responsabilidade individual pela respectiva especialidade. A disponibilidade desses profissionais não constitui nomeação antecipada. A proposta conjunta de trabalho e honorários será apresentada até a Audiência 1 e apreciada pelo Tribunal na decisão sobre a prova.

5.3. Deferida a perícia, o Tribunal estabelecerá seu escopo, os pontos de exame, os documentos a exibir, o prazo para apresentação dos quesitos, as diligências essenciais, as entregas, os honorários e a forma de custeio. A proposta de ata de missão detalhará a execução desses trabalhos e será submetida às manifestações das partes antes de sua aprovação ou ajuste pelo Tribunal.

As etapas periciais subsequentes dependerão do deferimento da prova. Caso seja adotado outro modelo de produção da prova técnica, o Tribunal disciplinará sua execução por decisão fundamentada, preservados o contraditório e o calendário convencional.

6 Quesitos pareceres e exibição documental

6.1. Até 30/10/2026, às 23h59min, as partes devem apresentar quesitos numerados e pareceres dos assistentes, com memórias e bases abertas, sobre os pontos admitidos à prova técnica. Possíveis temas de exame incluem volumes e contraprestações, custos e insumos, instalações e cadastros, obras e ligações e quantificação econômico-financeira, exclusivamente nos limites dos pedidos, documentos e missão efetivamente fixados.

6.2. As análises que distingam períodos contratuais deverão identificar os instrumentos aplicáveis, sua vigência e os efeitos invocados pelas partes, sujeitos ao exame do Tribunal. A perícia não decidirá responsabilidade jurídica ou distribuição contratual de riscos: devolverá essas questões ao Tribunal e, quando necessário, apresentará cenários alternativos de quantificação com premissas expressas.

6.3. A exibição de documento dependerá de requerimento delimitado ou ordem do Tribunal, que definirá sua pertinência, o prazo e as consequências de eventual recusa, assegurado o contraditório. Quando se tratar de documento em poder da parte contrária, o requerimento deverá identificá-lo especificamente.

6.4. Documento novo será admitido nas hipóteses do art. 17, § 3º: fato superveniente ou contraposição à prova adversa, inclusive quando justificado pelo contraditório oral, mediante explicação e oportunidade de manifestação da contraparte. Diligências periciais terão ciência de ambas as partes e acompanhamento dos assistentes.

7 Resultado preliminar e Audiência 3

7.1. Deferida a perícia, a equipe pericial apresentará, até 02/11/2026, às 23h59min, o resultado preliminar por escrito, contendo os métodos utilizados, as fontes, as premissas, as respostas aos quesitos admitidos, as memórias de cálculo e as eventuais pendências.

7.2. Em 03/11/2026, das 19h às 22h20, com distribuição dos atos conforme o Anexo I, será realizada a audiência de apresentação dos resultados preliminares, observada a seguinte sequência:

a) Equipe pericial — 60 minutos para apresentar os resultados preliminares, explicando a metodologia, os cálculos, as conclusões alcançadas e as questões ainda pendentes. O tempo será compartilhado entre os responsáveis pelas especialidades abrangidas pela perícia;

b) Requerente e Requerida — 30 minutos por parte para réplica à apresentação pericial, formulação de críticas, pedidos de esclarecimento e requerimentos de exame ou diligência adicional, nessa ordem. O tempo será compartilhado entre os patronos e os assistentes técnicos da respectiva parte;

c) Tribunal — 15 minutos para apreciar os requerimentos e estabelecer os encaminhamentos, indicando os esclarecimentos, exames ou diligências que deverão ser realizados e os pontos a serem retomados na sabatina e no laudo consolidado.

7.3. Os pedidos adicionais deverão se limitar ao esclarecimento ou à complementação da prova técnica, dentro do escopo da missão pericial. Não se confundem com novos pedidos de mérito, cuja apresentação observará as condições do art. 16, § 3º, do Regulamento. Caberá ao Tribunal decidir sobre a pertinência e a necessidade das providências requeridas.

8 Inquirição conjunta por hot tubbing na Audiência 4

8.1. Até 06/11/2026, às 23h59min, cada parte apresentará suas questões de sabatina, agrupadas por tema e em ordem de prioridade. As questões deverão identificar o ponto controvertido, a referência ao resultado preliminar, os documentos ou cálculos pertinentes e a especialidade envolvida. As partes também poderão indicar convergências e divergências técnicas. O Tribunal organizará a agenda temática com base nessas questões e nos encaminhamentos da Audiência 3.

8.2. Em 10/11/2026, das 19h às 22h20, com distribuição dos atos conforme o Anexo I, será realizada a audiência de inquirição conjunta dos responsáveis pela perícia e dos assistentes técnicos de ambas as partes, na modalidade hot tubbing, sob condução do Tribunal. A discussão será organizada por temas, permitindo o confronto imediato das respostas periciais e das posições dos assistentes técnicos.

8.3. Serão destinados:

a) Equipe pericial — 40 minutos para esclarecer os resultados preliminares, explicar os métodos e cálculos utilizados e responder às questões formuladas;

b) Requerente e Requerida — 35 minutos por parte, distribuídos em 25 minutos para os assistentes técnicos realizarem a sabatina, com perguntas, comentários, contrapontos técnicos e pedidos de esclarecimento, e 10 minutos para os patronos apresentarem considerações sobre a prova técnica e formularem requerimentos de exame ou diligência adicional;

c) Tribunal — 20 minutos para apreciar os requerimentos e estabelecer os encaminhamentos, indicando os esclarecimentos, exames e diligências que deverão integrar o laudo consolidado.

Os tempos da perícia e das partes serão utilizados de forma intercalada durante a conferência temática.

8.4. Aos assistentes técnicos caberá formular perguntas diretamente à equipe pericial e apresentar comentários e, cálculos contrapontos, indicando os documentos e premissas que sustentam suas posições. Aos peritos caberá responder conforme sua especialidade, esclarecer os fundamentos das conclusões e indicar concordâncias, divergências ou necessidade de complementação. Aos patronos caberá apresentar manifestações processuais, formular objeções e requerer esclarecimentos ou diligências. Todos falarão mediante concessão da palavra pelo Tribunal.

8.5. A inquirição será organizada por pleito e iniciada pelos assistentes técnicos da parte que o formulou, observada a seguinte sequência: (i) perguntas dos assistentes técnicos da parte titular do pleito aos peritos, com as respectivas respostas; (ii) comentários e ponderações dos assistentes técnicos da parte titular; (iii) comentários e ponderações dos assistentes técnicos da contraparte; (iv) réplica dos assistentes técnicos da parte titular, seguida de tréplica dos assistentes técnicos da contraparte; e (v) perguntas dos assistentes técnicos da contraparte aos

peritos, com as respectivas respostas sobre o mesmo pleito, seguindo-se novamente as etapas (ii) a (iv), na mesma ordem;

8.6. O tempo de cada participante será contabilizado apenas durante sua própria intervenção. O tempo da perícia será compartilhado entre os responsáveis pelas especialidades, sem contagem individual por perito. As intervenções do Tribunal e os registros intermediários utilizarão a reserva operacional da sessão. Não haverá transferência automática de tempo entre as partes.

8.7. O Tribunal poderá agrupar perguntas, solicitar referências aos documentos já constantes dos autos, interromper repetições, indeferir questões impertinentes ou de natureza jurídica dirigidas à perícia e formular indagações aos especialistas. As objeções serão breves e dirigidas ao Tribunal.

8.8. Ao final de cada tema, serão registradas as convergências, as divergências remanescentes, suas razões, as referências utilizadas e os esclarecimentos pendentes. Eventuais correções ou mudanças de posição técnica deverão ser explicitadas. O Tribunal determinará as providências a incorporar ao laudo consolidado, sem exigir consenso entre os especialistas.

8.9. A sabatina será realizada com base no resultado preliminar e nos documentos, pareceres, memórias de cálculo e demais elementos já juntados aos autos. Não será admitida, durante a audiência, a apresentação de novos documentos ou de material técnico não disponibilizado previamente às partes.

8.10 Poderão ser formuladas perguntas decorrentes das respostas, ainda que não constem literalmente da lista prévia, desde que pertinentes e compreendidas na missão pericial. Questões que exijam verificação ou cálculo complementar serão registradas e encaminhadas pelo Tribunal para tratamento no laudo consolidado de 12/11/2026.

8.11 Eventual requerimento de juntada de documento novo será apreciado separadamente pelo Tribunal, nas hipóteses do art. 17, § 3º, do Regulamento, assegurada oportunidade de manifestação da contraparte antes de sua utilização na prova ou no julgamento. O Anexo II reproduzirá a dinâmica e os tempos estabelecidos neste item.

9 Laudo consolidado

9.1. Até 12/11/2026, às 23h59min, a equipe pericial entregará laudo único, abrangendo suas especialidades e respondendo aos quesitos admitidos, esclarecimentos e determinações da sabatina. Indicará métodos, fontes, premissas, memórias editáveis, limitações, alterações em relação ao preliminar e responsabilidade por especialidade, permitindo a conferência e antecedendo as alegações finais.

10 Alegações finais escritas

10.1. Até 16/11/2026, às 23h59min, as partes deverão apresentar simultaneamente suas conclusões sobre pedidos, questões jurídicas e prova, incluindo manifestações sobre o laudo consolidado e pareceres dos assistentes. Devem

identificar os valores finais sustentados e sua vinculação aos pedidos consolidados, sem introdução de pedido novo fora das hipóteses admitidas.

11 Audiência 5 e sentença arbitral

11.1. Em 17/11/2026, das 19h às 22h20, será realizada a audiência final, observada a seguinte sequência:

a) Requerente e Requerida — 20 minutos por parte para apresentar suas alegações finais orais, nessa ordem, com exposição das conclusões sobre os pedidos, as teses e a prova produzida. O tempo será compartilhado entre os patronos e os assistentes técnicos da respectiva parte;

b) Equipe pericial — 15 minutos para apresentar a síntese do resultado final, com base no laudo consolidado já entregue, destacando as conclusões e os esclarecimentos decorrentes da sabatina. O tempo será compartilhado entre os responsáveis pelas especialidades abrangidas pela perícia;

c) Tribunal — 40 minutos para registrar o encerramento da instrução, deliberar e proferir a sentença arbitral, com leitura às partes do dispositivo individualizado por pedido;

d) Coordenação — 30 minutos para a avaliação do caso, incluída a dimensão de controle externo.

11.2. A apresentação da equipe pericial deverá se limitar ao conteúdo do laudo consolidado já disponibilizado às partes. Caso surja informação nova relevante, o Tribunal assegurará oportunidade de manifestação de ambas as partes antes do julgamento. O encerramento da instrução será registrado após a conclusão dos esclarecimentos e do contraditório.

11.3. A sentença conterá relatório, fundamentação, dispositivo individualizado por pedido, data e lugar, além da decisão sobre a responsabilidade pelas custas e despesas. A fundamentação escrita será juntada na sequência da leitura do dispositivo, e o texto integral assinado será disponibilizado às partes em 17/11/2026, com certificação da comunicação.

11.4. Os depósitos relativos às custas e despesas serão divididos igualmente entre as partes durante o procedimento, conforme a Tabela de Custas da CAA, sem prejuízo da repartição definitiva estabelecida na sentença. A apresentação de proposta de honorários periciais não implica sua aprovação nem comprova seu pagamento.

11.5. Eventual acordo entre as partes poderá ser homologado por sentença arbitral, mediante comunicação ao Tribunal subscrita por procuradores com poderes especiais para transigir.

12 Pedidos posteriores à sentença e disposições finais

12.1. Em cinco dias do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença integral, a parte interessada poderá pedir correção de erro material, esclarecimento de obscuridade, dúvida ou contradição ou pronunciamento

sobre omissão, comunicando a contraparte. Aplica-se a contagem do art. 38, pois este prazo não integra os marcos fixos da convenção. Não se fixa antecipadamente uma data comum para ambas as partes.

12.2. Recebido o pedido, o Tribunal assegurará manifestação da contraparte em prazo específico e decidirá em dez dias de sua apresentação, ou em prazo acordado com as partes, notificando a decisão e o eventual aditamento. A providência não cria recurso interno de reapreciação do mérito. Aplicam-se o art. 34 do Regulamento e o art. 30 da Lei nº 9.307/1996.

12.3. Os anexos integram esta Ordem. Questões omissas e ajustes necessários serão decididos fundamentadamente pelo Tribunal, preservadas a convenção e a igualdade. Comunique-se às partes, à Secretaria-Geral e, para ciência dos marcos condicionais, à equipe técnica disponível. Cumpra-se.

Helena Vasconcellos Prado — Presidente

Otávio Bittencourt Sales — Coárbitro

Ricardo Nogueira Furtado — Coárbitro

Andressa Ka Yan Ng — Secretária-Geral da CAA

Anexo I Cronograma e tempos das audiências

Todos os marcos abaixo são de 2026. As entregas ocorrerão até as 23h59 das respectivas datas. As audiências observarão a janela das 19h às 22h20, na sede da CAA conforme a convenção, com intervalo de 15 minutos e distribuição dos atos conforme este Anexo. Os atos técnicos dependem do modelo de prova admitido.

Data	Ato	Responsável
13/10 até 23h59min	Ordem inaugural e cronograma	Tribunal
19/10 até 23h59min	Documentação de instrução, pedidos e memória	Partes
20/10	Audiência 1 — instrução e Termo de Arbitragem; proposta pericial até esta audiência	Tribunal, partes e equipe técnica
23/10 até 23h59min	Minuta de decisão sobre teses e prova	Tribunal
27/10	Audiência 2 — decisão, eventual nomeação e missão pericial	Tribunal, partes e equipe técnica
30/10 até 23h59min	Quesitos e pareceres técnicos	Partes e assistentes
A fixar	Exibição documental e prova oral adicional, se admitida	Tribunal e destinatários
02/11 até 23h59min	Resultado preliminar escrito	Perícia
03/11	Audiência 3 — resultado preliminar e esclarecimentos	Perícia, partes e Tribunal
06/11 até 23h59min	Questões agrupadas por tema para a sabatina	Partes
10/11	Audiência 4 — hot tubbing e encaminhamentos	Patronos, especialistas e Tribunal
12/11 até 23h59min	Laudo consolidado	Perícia
16/11 até 23h59min	Alegações finais escritas	Partes
17/11	Audiência 5 — alegações orais, síntese pericial e sentença	Partes, perícia e Tribunal
Prazo relativo	Esclarecimentos em cinco dias da ciência; decisão em dez dias do pedido, salvo prazo acordado	Parte interessada e Tribunal

A distribuição abaixo estabelece a sequência dos atos e os tempos de manifestação. As reservas operacionais destinam-se a perguntas do Tribunal, esclarecimentos, deliberações, transições e registros, podendo ser utilizadas ao longo da audiência. Considerados os tempos de manifestação previstos no corpo desta OP, os 20 minutos para o Termo de Arbitragem indicados neste Anexo e o intervalo de 15 minutos, os atos arbitrais têm encerramento de referência às 21h30 na Audiência 1, às 21h40 na Audiência 2, às 21h30 na Audiência 3, às 21h40 na Audiência 4 e às 20h50 na Audiência 5. Nesta última, a avaliação de 30 minutos prevista no item 11.1, alínea d, leva o encerramento de referência às 21h20. Esses horários desconsideram o uso das reservas operacionais e, nas

Audiências 1 a 4, o tempo da Coordenação. A distribuição da reserva e das atividades da Coordenação deverá observar o limite de encerramento da sessão às 22h20. Eventuais ajustes na distribuição interna preservarão a igualdade entre as partes e os tempos previstos.

Sessão	Sequência e distribuição dos atos	Reserva Operacional
1 — 20/10	Tribunal: abertura 15 min; Requerente: pedidos e teses, 35 min; Requerida: defesa e eventuais pedidos próprios, 35 min; intervalo, 15 min; manifestações sobre a exposição adversa, 15 min por parte; Tribunal: Termo de Arbitragem, 20 min	40 min
2 — 27/10	Tribunal: apresentação da minuta, 20 min; manifestações sobre a minuta, 20 min por parte; Tribunal: decisão sobre as teses e a prova, 30 min; intervalo, 15 min; perícia: proposta de ata de missão, 20 min; manifestações sobre a proposta, 10 min por parte; Tribunal: aprovação ou ajuste da missão e encaminhamentos, 15 min	30 min
3 — 03/11	Perícia: resultado preliminar, 60 min; intervalo, 15 min; manifestações das partes com críticas e pedidos de esclarecimento, 30 min por parte; Tribunal: encaminhamentos, 15 min	40 min
4 — 10/11	Conferência técnica: 25 min para os assistentes de cada parte e 60 min para a equipe pericial, intercalados por tema; intervalo, 15 min; considerações dos patronos, 10 min por parte; Tribunal: encaminhamentos, 15 min	45 min
5 — 17/11	Alegações finais orais, 20 min por parte; perícia: síntese do laudo, 15 min; intervalo, 15 min; Tribunal: deliberação e sentença, 40 min	60 min

Anexo II Dinâmica de hot tubbing

A conferência técnica será conduzida pelo Tribunal e organizada por pontos controvertidos, com perguntas dos assistentes técnicos, respostas da equipe pericial e contrapontos técnicos no mesmo bloco. A sequência permitirá o esclarecimento imediato das divergências, sem exigir consenso. Os patronos apresentarão suas considerações no bloco próprio, sem prejuízo de objeções e intervenções autorizadas pelo Tribunal.

Participante em cada tema	**Atividade**	**Tempo de referência**
Assistente técnico da Requerente	Perguntas, complementações e contrapontos técnicos	5 min
Assistente técnico da Requerida	Perguntas, complementações e contrapontos técnicos	5 min
Equipe pericial	Respostas e esclarecimentos, distribuídos conforme a especialidade	8 min
Total por tema	Intervenções intercaladas	18 min

Os tempos totalizarão 25 minutos para cada assistente técnico e 40 minutos para a equipe pericial, somando 90 minutos. Os tempos serão intercalados conforme as perguntas e respostas; a tabela não estabelece exposições contínuas e sucessivas por participante. O Tribunal poderá redistribuir os tempos entre os temas, preservados os totais individuais.

Grade operacional da Audiência 4

Horário	Atividade	Tempo
19h00–19h05	Abertura, confirmação da agenda e regras pelo Tribunal	5 min
19h05–19h59	Conferência Três blocos temáticos de referência	54 min
19h59–20h14	Intervalo	15 min
20h14–20h50	Dois blocos temáticos de referência	36 min
20h50–21h10	Considerações dos patronos sobre a prova técnica	10 min por parte
21h10–21h30	Encaminhamento do Tribunal ao laudo consolidado	20 min
21h30–22h10	Reserva operacional remanescente, utilizável ao longo da audiência	40 min

Os horários são referenciais. A utilização da reserva ao longo dos blocos deslocará os atos seguintes, preservados o intervalo, os tempos individuais e o encerramento dos atos arbitrais até as 22h10. Os cinco minutos de abertura integram a reserva operacional total de 45 minutos da sessão.

Cada tema terá registro do ponto discutido, das convergências, das divergências e respectivas razões, das referências documentais ou de cálculo e das providências determinadas para o laudo final. Peritos e assistentes permanecerão conjuntamente disponíveis, cada qual no exercício de sua função.